

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2071/2535

บริษัทอีสท์เวสต์ดาด้า จำกัด

โจทก์

บริษัทอิตัลไทย เรียล เอ็นเทท จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทอิตัลไทย เรียล เอ็นเทท จำกัด

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 221)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 100,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 211 แผ่นที่ 5 และแผ่นที่
3)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยวางหลักประกันไว้
ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 194,199)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด9 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด9 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ